

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению их безопасности, принимаемые индивидуальным предпринимателем Кульпиным Дмитрием Михайловичем (ИНН 331903456227, ОГРНИП 322508100264350, адрес: 141005, Московская область, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, д. 26А, кв. 98) (далее – Оператор).

1.2. Настоящая Политика размещена на сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [укажите адрес страницы с Политикой] (далее – Сайт) и действует в отношении всех персональных данных, которые Оператор получает от субъектов персональных данных.

1.3. На Сайте отсутствуют веб-формы для самостоятельного сбора персональных данных, включая формы регистрации, обратной связи, заказа звонка, оформления заявок и иные подобные формы. Оператор не осуществляет сбор персональных данных посредством Сайта.

1.4. Персональные данные клиентов вносятся Оператором вручную во внутреннюю учётную систему (базу данных) на основании заключённого с клиентом договора, дополнительного соглашения или в процессе преддоговорных переговоров, в том числе по электронной почте, телефону или при личной встрече.

1.5. Личный кабинет на Сайте предоставляет клиенту доступ к информации о заключённых договорах, оказываемых услугах, расчётным и отчётным документам, а также к иным сведениям, связанным с исполнением обязательств Оператора перед клиентом. Авторизация в личном кабинете осуществляется по логину и паролю, которые формируются Оператором и передаются клиенту после внесения его данных в учётную систему. Через личный кабинет Оператор не собирает дополнительных персональных данных, за исключением технической информации, указанной в пункте 3.3 настоящей Политики.

2. Цели обработки персональных данных

Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях:

2.1. Заключение, исполнение и прекращение договоров с клиентами – физическими лицами, а также с представителями и работниками юридических лиц, включая оказание услуг, выставление счетов, направление результатов работ и услуг, ведение взаиморасчётов и претензионную работу.

2.2. Обеспечение доступа клиента к личному кабинету на Сайте – идентификация клиента при входе, отображение информации по его заказам, договорам, оплатам и документам, хранение истории взаимодействия.

2.3. Обратная связь с клиентом – ответы на обращения, поступившие по электронной почте, телефону, через мессенджеры или иным способом, не использующим автоматизированные формы на Сайте.

2.4. Направление информационных сообщений об услугах Оператора, акциях, новостях и других событиях, связанных с деятельностью Оператора, – только при наличии отдельного согласия субъекта персональных данных, полученного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.5. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе налогового, бухгалтерского и иного законодательства, обязывающего Оператора хранить определённые документы и сведения.

3. Категории обрабатываемых персональных данных и субъектов

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов:

- физические лица, заключившие с Оператором договор оказания услуг или иной договор, либо находящиеся на стадии преддоговорных переговоров с Оператором;
- представители и работники юридических лиц – клиентов Оператора, указанные в договоре или доверенности, а также контактные лица, предоставившие свои персональные данные Оператору для связи.

3.2. В рамках реализации целей, указанных в разделе 2 настоящей Политики, Оператор может обрабатывать следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- адрес электронной почты;
- номер контактного телефона;
- наименование организации (для представителей юридических лиц) и должность;
- логин и пароль для входа в личный кабинет (пароль хранится в зашифрованном виде с использованием средств криптографической защиты);
- иная информация, которую субъект персональных данных добровольно предоставил Оператору при заключении договора или в ходе его исполнения.

3.3. При входе клиента в личный кабинет происходит автоматическая фиксация IP-адреса, даты и времени доступа, типа используемого браузера и операционной системы. Указанные данные обрабатываются в обезличенном виде и используются исключительно для обеспечения безопасности информационной системы, предотвращения несанкционированного доступа и технического обслуживания Сайта. Они не используются для идентификации конкретного субъекта персональных данных без его согласия.

3.4. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также биометрические персональные данные.

4. Правовые основания обработки персональных данных

Обработка персональных данных Оператором осуществляется на следующих правовых основаниях:

4.1. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

4.3. Налоговый кодекс Российской Федерации и иные федеральные законы, устанавливающие обязанности по хранению и обработке персональных данных.

4.4. Договоры, заключаемые между Оператором и клиентами, а также преддоговорные переговоры.

4.5. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, предоставляемое в случаях, предусмотренных настоящей Политикой и законодательством, в том числе для направления информационных рассылок.

5. Условия и способы обработки персональных данных

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с соблюдением принципов законности, справедливости и конфиденциальности, а также в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ.

5.2. Оператор не передаёт персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев:

- передача прямо предусмотрена законодательством Российской Федерации (в том числе по запросу суда, органов прокуратуры, следствия, дознания, Роскомнадзора и иных уполномоченных государственных органов в установленном порядке);
- субъект персональных данных дал письменное согласие на такую передачу;
- передача необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, но только в объёме, необходимом для исполнения, и с обязательным уведомлением субъекта.

5.3. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:

- сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление и уничтожение;
- с использованием средств автоматизации (компьютерная техника, базы данных, программное обеспечение) и без использования средств автоматизации (бумажные носители).

5.4. Базы данных, содержащие персональные данные граждан Российской Федерации, находятся на серверах, расположенных на территории Российской Федерации. Обработка персональных данных за пределами Российской Федерации не осуществляется.

5.5. Доступ к персональным данным имеют только уполномоченные сотрудники Оператора, непосредственно связанные с их обработкой: руководитель, бухгалтер, администратор информационных систем. Перечень таких лиц утверждается внутренним распорядительным документом Оператора.

6. Сроки обработки персональных данных и порядок уничтожения

6.1. Персональные данные обрабатываются в течение срока действия договора с клиентом, а также в течение сроков хранения, установленных законодательством Российской Федерации, в частности:

- в течение пяти лет после окончания договора – в соответствии с требованиями налогового законодательства о хранении первичных учётных документов и счетов-фактур;
- в течение трёх лет после окончания договора – в целях возможного разрешения споров и претензионной работы, если более длительный срок не установлен законом или договором.

6.2. Если иные сроки не предусмотрены договором или законом, предельный срок хранения персональных данных составляет три года с даты последнего взаимодействия с субъектом персональных данных.

6.3. Персональные данные, обрабатываемые в целях направления информационных рассылок на основании согласия субъекта, хранятся до момента отзыва такого согласия.

6.4. Уничтожение персональных данных производится в следующих случаях:

- достижение целей обработки или утрата необходимости в их достижении;
- истечение установленного срока хранения;
- отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку, если иное не предусмотрено договором или законом;
- выявление неправомерной обработки персональных данных.

6.5. Порядок уничтожения:

- электронные персональные данные удаляются с жёстких дисков и иных носителей без возможности восстановления с использованием программных и аппаратных средств гарантированного удаления;
- бумажные носители уничтожаются путём шредирования (измельчения) или сжигания;
- об уничтожении составляется акт, который хранится у Оператора в течение трёх лет.

7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

7.1. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа,

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. К таким мерам относятся:

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;
- издание внутренних документов, регламентирующих порядок обработки и защиты персональных данных;
- ограничение круга лиц, допущенных к обработке персональных данных;
- использование средств антивирусной защиты и межсетевых экранов;
- применение шифрования при передаче и хранении паролей и иной чувствительной информации;
- резервное копирование данных с их шифрованием;
- организация пропускного режима в помещениях, где обрабатываются персональные данные на бумажных носителях;
- проведение внутренних проверок соблюдения требований к защите персональных данных.

7.2. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки, и подлежит уничтожению по достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.

8. Права субъекта персональных данных

8.1. Субъект персональных данных имеет право:

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе подтверждение факта обработки, правовые основания, цели, способы, перечень обрабатываемых данных, сведения о третьих лицах, которым они передавались или будут переданы, и иную информацию, предусмотренную статьёй 14 Федерального закона № 152-ФЗ;
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, получены незаконно или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- отозвать согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном разделом 9 настоящей Политики;
- требовать прекращения обработки своих персональных данных в случае отсутствия законных оснований для такой обработки;
- обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных – Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – или в судебном порядке;
- на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке в случае нарушения его прав при обработке персональных данных.

8.2. Для реализации своих прав субъект персональных данных может направить Оператору письменное обращение (в том числе в виде сканированной копии с собственноручной подписью) по адресу: 141005, Московская область, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, д. 26А, кв. 98, или по электронной почте: roadkard@gmail.com с пометкой «Обращение по персональным данным».

8.3. Обращение должно содержать:

- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;
- адрес электронной почты или почтовый адрес для направления ответа;
- суть требования с указанием, в чём заключается нарушение или какое действие требуется совершить;
- дату и подпись (для бумажного письма) или электронную подпись (для письма по электронной почте – достаточно указания, что обращение направлено с адреса, указанного в договоре как контактный).

8.4. Оператор рассматривает обращение и даёт мотивированный ответ в течение десяти рабочих дней с даты его получения.

9. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных

9.1. Если обработка персональных данных осуществляется на основании согласия субъекта (в частности, в целях направления информационных рассылок), субъект вправе отозвать своё согласие в любое время.

9.2. Отзыв согласия осуществляется путём направления письменного заявления в свободной форме на адрес электронной почты roadkard@gmail.com с пометкой «Отзыв согласия на обработку ПДн» либо на почтовый адрес, указанный в пункте 8.2 настоящей Политики. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты, использованный при заключении договора или при даче согласия.

9.3. В течение десяти рабочих дней с даты получения заявления об отзыве согласия Оператор прекращает обработку персональных данных в той части, которая не требуется для исполнения договора или соблюдения требований закона, и уничтожает соответствующие персональные данные.

9.4. Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных в целях заключения и исполнения договора, только после окончания действия договора и истечения сроков хранения, установленных законодательством. До этого момента отзыв согласия не допускается, поскольку обработка данных необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект.

10. Изменение Политики и заключительные положения

10.1. Настоящая Политика действует бессрочно до момента её замены новой версией.

10.2. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику в одностороннем порядке. Все изменения публикуются на Сайте в разделе, где размещена Политика. В заголовке Политики указывается дата последнего обновления.

10.3. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения на Сайте, если иной срок не указан в тексте изменений.

10.4. Актуальная версия Политики всегда доступна по адресу: [укажите постоянную ссылку на страницу с Политикой].

10.5. По всем вопросам, связанным с обработкой персональных данных, субъекты могут обращаться к Оператору по адресу электронной почты roadkard@gmail.com или по почтовому адресу: 141005, Московская область, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, д. 26А, кв. 98.

10.6. Настоящая Политика не распространяется на действия и интернет-ресурсы третьих лиц, на которые могут вести ссылки с Сайта Оператора. Оператор не несёт ответственности за обработку персональных данных на таких ресурсах.